

# ДОГОВІР НАЙМУ (ОРЕНДИ) ЖИТЛОВОГО ПРИМІЩЕННЯ

(типова форма відповідно до гл. 59 § 2 «Найм житла» Цивільного кодексу України)

м. \_\_\_\_\_ «\_\_\_» \_\_\_\_\_ р.

Громадянин(ка) \_\_\_\_\_ (надалі — «Орендодавець»), що діє від свого імені, з одного боку, та

громадянин(ка) \_\_\_\_\_ (надалі — «Орендар»), з іншого боку (разом — «Сторони»),

уклали цей Договір найму (оренди) житлового приміщення (надалі — «Договір») про наступне:

## 1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

1.1. Орендодавець передає, а Орендар приймає у строкове платне користування житлове приміщення:

|                       |                                             |
|-----------------------|---------------------------------------------|
| Тип об'єкта           | квартира / кімната (потрібне підкреслити)   |
| Адреса                | м. _____, вул. _____, буд. _____, кв. _____ |
| Загальна площа        | _____ кв.м, житлова площа _____ кв.м        |
| Кількість кімнат      | _____                                       |
| Поверх / поверховість | _____ / _____                               |
| Кадастровий номер     | _____                                       |

1.2. Орендодавець підтверджує, що є власником Об'єкта на підставі: \_\_\_\_\_ (свідцтво про право власності / витяг з Державного реєстру речових прав).

1.3. Орендодавець гарантує, що Об'єкт не перебуває під арештом, заставою, не є предметом судових спорів та не обтяжений правами третіх осіб.

1.4. Об'єкт передається для особистого проживання Орендаря та членів його родини: \_\_\_\_\_ (ПІБ, кількість осіб). Підселення третіх осіб без письмової згоди Орендодавця — заборонено.

## 2. СТРОК ОРЕНДИ

2.1. Договір укладається строком на \_\_\_\_\_ місяців, з «\_\_\_» \_\_\_\_\_ р. до «\_\_\_» \_\_\_\_\_ р.

2.2. Якщо за 30 (тридцять) календарних днів до закінчення строку жодна зі Сторін письмово не повідомила про намір припинити Договір — він вважається продовженим на той самий строк на тих самих умовах відповідно до ч. 1 ст. 764 ЦКУ.

2.3. Дострокове розірвання Договору Орендодавцем допускається лише з підстав, передбачених ст. 825 ЦКУ та розд. 8 цього Договору, у судовому порядку (крім випадку, коли Орендар добровільно погоджується на розірвання).

## 3. ОРЕНДНА ПЛАТА ТА ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ

3.1. Щомісячна орендна плата становить: \_\_\_\_\_ грн (\_\_\_\_\_ гривень 00 копійок).

3.2. Орендна плата сплачується щомісяця не пізніше \_\_\_\_\_ числа поточного місяця наступними способами: готівкою / банківським переказом на р/р: IBAN \_\_\_\_\_

3.3. Орендодавець підписує розписку про отримання кожного платежу або надсилає підтвердження переказу.

3.4. Розмір орендної плати може бути змінено не частіше ніж один раз на рік і лише за письмовою угодою Сторін. Одностороннє підвищення орендної плати — заборонено (ч. 2 ст. 762 ЦКУ).

3.5. У разі прострочення оплати більше ніж на \_\_\_\_ календарних днів Орендар сплачує пеню у розмірі \_\_\_\_ % від суми боргу за кожен день прострочення.

#### 4. ЗАБЕЗПЕЧУВАЛЬНИЙ ПЛАТІЖ (ЗАСТАВА)

4.1. Орендар вносить забезпечувальний платіж у розмірі \_\_\_\_\_ грн (\_\_\_\_\_ гривень) до підписання Договору.

4.2. Забезпечувальний платіж не є авансом та не зараховується в рахунок орендної плати.

4.3. Після закінчення Договору та підписання Акта прийому-передачі Об'єкт повертається Орендарю у повному розмірі, якщо відсутні:

- прострочена заборгованість з орендної плати або комунальних платежів;
- пошкодження Об'єкта або майна, що перевищують нормальний знос.

4.4. Орендодавець зобов'язаний повернути забезпечувальний платіж протягом \_\_\_\_ робочих днів після підписання Акта повернення.

4.5. Утримання забезпечувального платежу без обґрунтованих підстав дає Орендарю право вимагати його повернення у подвійному розмірі.

#### 5. КОМУНАЛЬНІ ПОСЛУГИ ТА ВИТРАТИ

5.1. Комунальні послуги (електроенергія, газ, вода, вивіз сміття, обслуговування будинку) оплачуються:

|                                   |                                                                                            |
|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| Електроенергія                    | <input type="checkbox"/> Орендар за лічильником <input type="checkbox"/> включено в оренду |
| Газ                               | <input type="checkbox"/> Орендар за лічильником <input type="checkbox"/> включено в оренду |
| Холодна/гаряча вода               | <input type="checkbox"/> Орендар за лічильником <input type="checkbox"/> включено в оренду |
| Інтернет / TV                     | <input type="checkbox"/> Орендар самостійно <input type="checkbox"/> включено в оренду     |
| Обслуговування будинку (ОСББ/ЖЕК) | <input type="checkbox"/> Орендар <input type="checkbox"/> Орендодавець                     |

5.2. При передачі Об'єкта Сторони фіксують показники всіх лічильників в Акті прийому-передачі.

5.3. Орендодавець зобов'язаний передати Об'єкт без заборгованостей за комунальні послуги. У разі виявлення боргів після заселення — Орендодавець зобов'язаний їх погасити протягом 10 днів.

#### 6. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН

##### 6.1. Орендодавець зобов'язаний:

- передати Об'єкт у стані, придатному для проживання, разом з усім майном згідно з Описом (Додаток 1);
- не перешкоджати Орендарю у здійсненні правомірного користування Об'єктом;
- попереджати Орендаря про будь-який візит не менше ніж за 24 години, крім надзвичайних ситуацій;
- проводити капітальний ремонт за власний рахунок (ст. 776 ЦКУ);
- не підвищувати орендну плату в односторонньому порядку;
- повернути забезпечувальний платіж у строк згідно з п. 4.4.

##### 6.2. Орендар зобов'язаний:

- використовувати Об'єкт виключно для проживання;
- своєчасно сплачувати орендну плату та комунальні послуги;
- утримувати Об'єкт у належному стані та не допускати погіршення понад нормальний знос;
- негайно повідомляти Орендодавця про аварії, пошкодження та інші несправності;
- не здійснювати перепланування, переобладнання або ремонт без письмової згоди Орендодавця;
- не передавати Об'єкт у суборенду без письмової згоди Орендодавця;
- при виїзді передати Об'єкт у стані, не гіршому за первісний, з урахуванням нормального зносу.

### 6.3. Орендар має право:

- на пріоритетне поновлення Договору на новий строк (ст. 777 ЦКУ);
- вимагати зменшення орендної плати у разі погіршення стану Об'єкта не з його вини;
- у будь-який час відмовитися від Договору за згодою осіб, які постійно проживають з ним, письмово попередивши Орендодавця за 3 (три) місяці, а також достроково розірвати Договір з інших підстав, передбачених ст. 825 ЦКУ та п. 8.2 цього Договору.

## 7. СТАН ОБ'ЄКТА ТА МАЙНА

7.1. Стан Об'єкта на момент передачі: \_\_\_\_\_ (добрий / задовільний / потребує поточного ремонту).

7.2. Перелік майна, що передається разом з Об'єктом, зазначається в Описі майна (Додаток 1), який є невід'ємною частиною Договору.

7.3. Поточний ремонт (усунення дрібних несправностей) здійснює Орендар за власний рахунок. Капітальний ремонт — Орендодавець.

7.4. У разі пошкодження майна з вини Орендаря — він відшкодовує збитки за ринковою вартістю або проводить рівноцінну заміну.

7.5. Нормальним зносом вважається природне старіння матеріалів і обладнання за умов правомірного використання.

## 8. ЗМІНА ТА РОЗІРВАННЯ ДОГОВОРУ

8.1. Орендодавець має право вимагати розірвання Договору в судовому порядку (ст. 825 ЦКУ), зокрема якщо Орендар:

- прострочив сплату орендної плати більш як на 2 місяці (сторони домовилися про скорочений строк порівняно з ч. 2 ст. 825 ЦКУ);
- систематично порушує правила проживання або права сусідів;
- використовує Об'єкт не за призначенням;
- передав Об'єкт у суборенду без згоди Орендодавця;
- навмисно або через халатність погіршує стан Об'єкта.

Окремо: якщо Об'єкт є частиною будинку/квартири і Об'єкт стає необхідним Орендодавцю для проживання його самого або членів його сім'ї, Орендодавець має право вимагати розірвання Договору, попередивши Орендаря не пізніше ніж за 2 (два) місяці (ч. 3 ст. 825 ЦКУ).

8.2. Орендар має право розірвати Договір достроково якщо:

- Орендодавець не усунув суттєві несправності протягом розумного строку;
- Орендодавець систематично порушує умови Договору (наприклад, входить без попередження);
- Об'єкт виявився непридатним для проживання з незалежних від Орендаря причин.

8.3. У разі безумовної відмови від Договору (п. 6.3, ч. 1 ст. 825 ЦКУ) Орендар зобов'язаний письмово попередити Орендодавця не менше ніж за 3 (три) місяці. У разі розірвання Договору з підстав, передбачених п. 8.2 цього Договору (порушення з боку Орендодавця), Орендар зобов'язаний письмово попередити Орендодавця не менше ніж за \_\_\_\_ календарних днів.

8.4. У разі дострокового розірвання Договору Орендодавцем без підстав, передбачених п. 8.1, Орендодавець зобов'язаний відшкодувати Орендарю витрати на пошук нового житла у розмірі \_\_\_\_\_ грн.

8.5. Всі зміни до Договору вносяться виключно у письмовій формі та підписуються обома Сторонами.

## 9. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

9.1. За невиконання або неналежне виконання умов Договору Сторони несуть відповідальність відповідно до чинного законодавства України та умов цього Договору.

9.2. Сторони звільняються від відповідальності за невиконання зобов'язань внаслідок обставин непереборної сили (форс-мажор): воєнний стан, стихійні лиха, повені тощо. Сторона, що посилається на форс-мажор, зобов'язана письмово повідомити іншу Сторону протягом 5 (п'яти) робочих днів.

9.3. Орендар несе повну матеріальну відповідальність за пошкодження Об'єкта або майна, заподіяне з його вини або вини осіб, що проживають разом з ним.

## 10. КОНФІДЕНЦІЙНІСТЬ

10.1. Умови цього Договору є конфіденційними. Сторони зобов'язуються не розголошувати його зміст третім особам без взаємної письмової згоди, крім випадків, передбачених законом.

## 11. ВИРІШЕННЯ СПОРІВ

11.1. Всі спори, що виникають з цього Договору або у зв'язку з ним, вирішуються шляхом переговорів між Сторонами.

11.2. У разі недосягнення згоди спір передається на розгляд до суду за місцезнаходженням Об'єкта відповідно до законодавства України.

## 12. ОБРОБКА ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ

12.1. Сторони надають одна одній згоду на обробку персональних даних виключно з метою виконання цього Договору відповідно до Закону України «Про захист персональних даних».

## 13. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

13.1. Договір набирає чинності з моменту його підписання обома Сторонами та діє до повного виконання Сторонами своїх зобов'язань.

13.2. Договір складено у двох примірниках, що мають однакову юридичну силу, — по одному для кожної зі Сторін.

13.3. Невід'ємними частинами Договору є:

- Додаток 1 — Опис майна та стан Об'єкта на момент передачі;
- Додаток 2 — Акт прийому-передачі Об'єкта (при заселенні);
- Додаток 3 — Акт повернення Об'єкта (при виселенні).

13.4. У питаннях, не врегульованих цим Договором, Сторони керуються нормами Цивільного кодексу України, зокрема гл. 59 § 1 «Найм (оренда)» (ст. 759–786) та § 2 «Найм житла» (ст. 810–826), а також іншими актами чинного законодавства України.

## 14. РЕКВІЗИТИ ТА ПІДПИСИ СТОРІН

| ОРЕНДОДАВЕЦЬ   |
|----------------|
| ПІБ: _____     |
| Паспорт: _____ |
| РНОКПП: _____  |
| Тел.: _____    |
| Email: _____   |
| Підпис: _____  |
| «___» _____ р. |

| ОРЕНДАР        |
|----------------|
| ПІБ: _____     |
| Паспорт: _____ |
| РНОКПП: _____  |
| Тел.: _____    |
| Email: _____   |
| Підпис: _____  |
| «___» _____ р. |

**ДОДАТОК 1**  
**ОПИС МАЙНА ТА СТАН ОБ'ЄКТА**

до Договору найму (оренди) від « \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ р.

**Стан приміщення:**

| Елемент           | Стан | Примітки |
|-------------------|------|----------|
| Стіни / стеля     |      |          |
| Підлога           |      |          |
| Вікна / двері     |      |          |
| Сантехніка        |      |          |
| Електрика         |      |          |
| Опалення / бойлер |      |          |

**Майно, що передається:**

| Найменування      | К-сть | Стан | Примітки |
|-------------------|-------|------|----------|
| Холодильник       |       |      |          |
| Пральна машина    |       |      |          |
| Плита / духовка   |       |      |          |
| Мікрохвильова піч |       |      |          |
| Телевізор         |       |      |          |
| Кондиціонер       |       |      |          |
| Диван / крісла    |       |      |          |
| Ліжко / матрац    |       |      |          |
| Шафи / комоди     |       |      |          |
| Стіл / стільці    |       |      |          |
| Роутер / інтернет |       |      |          |
|                   |       |      |          |
|                   |       |      |          |
|                   |       |      |          |
|                   |       |      |          |
|                   |       |      |          |
|                   |       |      |          |

(порожні рядки — для ручного запису додаткового майна)

**Показники лічильників на момент передачі:**

|                        |                       |
|------------------------|-----------------------|
| Електрика (день / ніч) | _____ / _____ кВт·год |
| Газ                    | _____ м³              |
| Холодна вода           | _____ м³              |
| Гаряча вода            | _____ м³              |

Майно та стан Об'єкта перевірено. Претензій не маємо.

| ОРЕНДОДАВЕЦЬ   |
|----------------|
| ПІБ: _____     |
| Паспорт: _____ |
| РНОКПП: _____  |
| Тел.: _____    |

| ОРЕНДАР        |
|----------------|
| ПІБ: _____     |
| Паспорт: _____ |
| РНОКПП: _____  |
| Тел.: _____    |

|                 |
|-----------------|
| Email: _____    |
| Підпис: _____   |
| «____» _____ р. |

|                 |
|-----------------|
| Email: _____    |
| Підпис: _____   |
| «____» _____ р. |

**ДОДАТОК 2**  
**АКТ ПРИЙОМУ-ПЕРЕДАЧІ ОБ'ЄКТА**  
(при заселенні)

Дата: «\_\_» \_\_\_\_\_ р. м. \_\_\_\_\_

Ми, що нижче підписалися, підтверджуємо, що Орендодавець \_\_\_\_\_  
передав, а Орендар \_\_\_\_\_ прийняв у тимчасове користування Об'єкт за  
адресою: \_\_\_\_\_.

Стан Об'єкта відповідає умовам Договору. Ключі передані у кількості: \_\_\_\_ шт. Претензій немає.

| ОРЕНДОДАВЕЦЬ   |
|----------------|
| ПІБ: _____     |
| Паспорт: _____ |
| РНОКПП: _____  |
| Тел.: _____    |
| Email: _____   |
| Підпис: _____  |
| «__» _____ р.  |

| ОРЕНДАР        |
|----------------|
| ПІБ: _____     |
| Паспорт: _____ |
| РНОКПП: _____  |
| Тел.: _____    |
| Email: _____   |
| Підпис: _____  |
| «__» _____ р.  |

**ДОДАТОК 3**  
**АКТ ПОВЕРНЕННЯ ОБ'ЄКТА**  
(при виселенні)

Дата: «\_\_\_» \_\_\_\_\_ р. м. \_\_\_\_\_

Ми, що нижче підписалися, підтверджуємо, що Орендар \_\_\_\_\_ повернув  
Орендодавцю \_\_\_\_\_ Об'єкт \_\_\_\_\_ за \_\_\_\_\_ адресою:  
\_\_\_\_\_.

Стан Об'єкта при поверненні:

|                                   |  |
|-----------------------------------|--|
| Загальний стан                    |  |
| Пошкодження (за наявності)        |  |
| Майно (наявність згідно з Дод. 1) |  |
| Комунальна заборгованість         |  |
| Показники лічильників             |  |

Ключі повернені у кількості: \_\_\_ шт.

Забезпечувальний платіж: ☐ повернуто у сумі \_\_\_\_\_ грн ☐ утримано частково / повністю (підстава:  
\_\_\_\_\_).

Претензії Сторін: ☐ відсутні ☐ є (перелічити): \_\_\_\_\_

| ОРЕНДОДАВЕЦЬ   |
|----------------|
| ПІБ: _____     |
| Паспорт: _____ |
| РНОКПП: _____  |
| Тел.: _____    |
| Email: _____   |
| Підпис: _____  |
| «___» _____ р. |

| ОРЕНДАР        |
|----------------|
| ПІБ: _____     |
| Паспорт: _____ |
| РНОКПП: _____  |
| Тел.: _____    |
| Email: _____   |
| Підпис: _____  |
| «___» _____ р. |



ПРАВОВА ДОВІДКА ДО ДОГОВОРУ

Основні норми ЦКУ, що регулюють оренду житла (для довідки)

| Стаття ЦКУ  | Зміст                                                                                                                |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ст. 759–760 | Поняття договору найму, сторони                                                                                      |
| Ст. 762     | Розмір та порядок внесення плати — не може змінюватись в односторонньому порядку                                     |
| Ст. 764     | Автоматичне продовження договору, якщо Сторони не заперечують                                                        |
| Ст. 769     | Право Орендаря на проживання членів сім'ї                                                                            |
| Ст. 776     | Капітальний ремонт — обов'язок Орендодавця                                                                           |
| Ст. 777     | Переважне право Орендаря на поновлення договору                                                                      |
| Ст. 825     | Розірвання договору найму житла — підстави для Орендаря (безумовна відмова за 3 міс.) та для Орендодавця (через суд) |
| Ст. 826     | Правові наслідки розірвання — виселення за рішенням суду без надання іншого житла                                    |
| Ст. 785     | Обов'язки Орендаря при поверненні Об'єкта                                                                            |

☐ Цей шаблон є зразком і не замінює юридичну консультацію. Рекомендуємо перевірити договір у юриста перед підписанням.

Шаблон надано безкоштовно сервісом FoxFlat.com.ua — Telegram-бот для пошуку квартир без посередників